Rechtliche Checkliste Arbeitszeiterfassung Österreich – mit Zeitly

Für Arbeitgeber (KMU) · Stand: November 2026 · Rechtsstand Österreich: AZG, ARG, AVRAG, UrlG, EStG, BAO, DSGVO, ArbVG

So lesen Sie die Checkliste: Jede Zeile nennt die gesetzliche Anforderung, wie Zeitly sie technisch abbildet (Prüfregel, Warnung, Export) und was Sie als Arbeitgeber trotzdem selbst tun müssen. Zeitly unterstützt die Aufzeichnungspflicht; **die Verantwortung für die Einhaltung des Arbeitszeitrechts bleibt beim Arbeitgeber.** Kollektivvertragliche Abweichungen (Normalarbeitszeit, Zuschläge, Durchrechnung) sind in Zeitly zu konfigurieren und vorrangig zu prüfen. Paragrafenangaben ohne Gewähr; Absatz-Nummerierungen bitte vor Einsatz prüfen.

A. Aufzeichnungspflicht (§ 26 AZG)

Nr.	Anforderung	Gesetz	Wie Zeitly das abbildet	Was der Arbeitgeber selbst tun muss	✓
A1	Aufzeichnung der geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitnehmer: **Beginn, Ende, Dauer** der Tagesarbeitszeit und **Ruhepausen** (Lage und Dauer)	§ 26 Abs 1 AZG	Pflichtfelder Beginn/Ende/Pausen je Buchung; Dauer wird berechnet; Tageslücken und fehlende Buchungen werden im Monatsjournal rot markiert; Journal-Export (PDF) im Format für das Arbeitsinspektorat	Alle Arbeitnehmer (auch Geschäftsführer-Angestellte, geringfügig Beschäftigte, Lehrlinge) anlegen; Ausnahmen (leitende Angestellte § 1 Abs 2 Z 8 AZG) dokumentieren	☐
A2	Bei **fixer Arbeitszeiteinteilung** (schriftlich festgelegt) genügt die Aufzeichnung der Abweichungen; der Arbeitgeber muss die Einhaltung einmal im Monat bestätigen (bitte vor Einsatz prüfen)	§ 26 Abs 1 AZG (Fixzeitmodell)	Option „Sollzeit vorbelegen": Zeitly erzeugt Buchungen aus dem Dienstplan, Mitarbeiter bestätigen oder korrigieren; Monatsabschluss = Bestätigung	Fixe Arbeitszeiteinteilung schriftlich vereinbaren und in Zeitly als Dienstplan hinterlegen	☐
A3	**Übertragung der Aufzeichnung an den Arbeitnehmer**: zulässig, Arbeitgeber muss anleiten und regelmäßig kontrollieren	§ 26 Abs 2 AZG	Selbsterfassung durch Mitarbeiter; Vorgesetzte sehen offene/auffällige Monate; verpflichtender Monatsabschluss durch Mitarbeiter **und** Freigabe durch Vorgesetzte; Erinnerungen per E-Mail	Mitarbeiter einschulen (Kurzanleitung), Kontrolle im Monatsabschluss tatsächlich durchführen, Freigabe nicht „durchwinken"	☐
A4	**Weitgehend selbstbestimmte Arbeitszeit / Arbeit überwiegend in der Wohnung** (Telearbeit): es kann vereinbart werden, dass nur die **Dauer** der Tagesarbeitszeit aufgezeichnet wird („Saldenaufzeichnung")	§ 26 Abs 3 AZG	Pro Mitarbeiter Modus „nur Dauer" aktivierbar: Buchungsmaske zeigt nur Datum + Dauer + Arbeitsort; Prüfregeln für Höchstarbeitszeit (12 h/Tag, 60 h/Woche) bleiben aktiv, Ruhezeitprüfung entfällt mangels Lage	Prüfen, ob Voraussetzungen vorliegen (echte Autonomie über Lage **und** Dauer, nicht bloß Homeoffice mit festen Zeiten); schriftlich vereinbaren; Empfehlung: trotzdem Beginn/Ende erfassen, wenn Gleitzeit mit Zuschlägen abgerechnet wird	☐
A5	**Ruhepausen**: Aufzeichnung kann entfallen, wenn Beginn und Ende der Pausen fix vereinbart sind oder der Arbeitnehmer sie frei einteilen kann und nur Gesamtdauer festgehalten wird (bitte vor Einsatz prüfen)	§ 26 Abs 5 AZG	Einstellung „Pausen fix" (z. B. 12:00–12:30 wird automatisch abgezogen) oder „Pausen frei – Gesamtdauer"; Warnung, wenn bei > 6 h Arbeitszeit keine Pause von 30 min erfasst ist	Pausenregelung schriftlich vereinbaren (Dienstvertrag/Zusatz); bei fixen Pausen sicherstellen, dass sie tatsächlich eingehalten werden	☐
A6	**Übermittlung an den**	§ 26 Abs 8 AZG	Mitarbeiter können jederzeit ihr Monatsjournal als	Mitarbeiter auf die Funktion hinweisen (erfüllt die	☐

Nr.	Anforderung	Gesetz	Wie Zeitly das abbildet	Was der Arbeitgeber selbst tun muss	✓
	Arbeitnehmer: auf Verlangen einmal monatlich kostenlos Übermittlung der Aufzeichnungen		PDF/CSV herunterladen; automatischer Versand nach Monatsabschluss optional aktivierbar	Pflicht nur, wenn der Zugang tatsächlich funktioniert)	
A7	**Verjährungs-/ Verfallshemmung**: Werden keine ordnungsgemäßen Aufzeichnungen geführt oder nicht übermittelt, laufen Verfalls- und Verjährungsfristen für Ansprüche des Arbeitnehmers nicht	§ 26 Abs 9 AZG	Lückenlose, manipulationssichere Aufzeichnung mit Audit-Log und bestätigtem Monatsabschluss als Beweismittel	Aufzeichnungen vollständig halten; Lücken sofort schließen lassen	☐
A8	**Einsicht durch Arbeitsinspektorat / Betriebsrat**	§ 26 Abs 1 iVm ArbIG; § 89 ArbVG	Export „Journal Arbeitsinspektorat" (alle Mitarbeiter, Zeitraum frei wählbar)	Export bei Prüfung bereitstellen können; Zuständigen benennen	☐

B. Grenzen der Arbeitszeit und Ruhe

Nr.	Anforderung	Gesetz	Wie Zeitly das abbildet	Was der Arbeitgeber selbst tun muss	✓
B1	**Normalarbeitszeit** 8 h/Tag, 40 h/Woche (KV häufig 38,5 h, Handel 38,5 h)	§ 3 AZG; Kollektivvertrag	Soll-Stunden je Mitarbeiter aus Vertragsdaten (Wochenstunden, Arbeitstage); KV-Normalarbeitszeit mandantenweit einstellbar	KV feststellen und Normalarbeitszeit korrekt hinterlegen; Durchrechnungsmodelle (§ 4 AZG, KV) vertraglich vereinbaren	☐
B2	**Höchstgrenzen**: 12 h täglich, 60 h wöchentlich; im Durchschnitt von 17 Wochen max. 48 h	§ 9 Abs 1 und 4 AZG	Prüfregel „Tag > 12 h" (harte Warnung, Buchung wird markiert), „Woche > 60 h", gleitender 17-Wochen-Durchschnitt > 48 h – Hinweis an Mitarbeiter und Vorgesetzte; Monatsabschluss zeigt alle Verstöße	Verstöße nicht nur sehen, sondern abstellen (Arbeitseinteilung); Ablehnungsrecht der Arbeitnehmer für 11./12. Stunde beachten (§ 7 Abs 6 AZG)	☐
B3	**Ruhepause**: bei mehr als 6 h Tagesarbeitszeit mindestens 30 min (teilbar in 2 × 15 oder 3 × 10 min)	§ 11 Abs 1 AZG	Warnung bei Tagesarbeitszeit > 6 h ohne erfasste Pause ≥ 30 min; Pausen können automatisch abgezogen werden (Einstellung, siehe A5)	Pausen tatsächlich gewähren; bei automatischem Abzug sicherstellen, dass er der Realität entspricht (sonst unrichtige Aufzeichnung)	☐
B4	**Tägliche Ruhezeit**: nach Ende der Tagesarbeitszeit mindestens 11 Stunden ununterbrochen	§ 12 Abs 1 AZG	Prüfregel „Ruhezeit < 11 h" zwischen Ende und nächstem Beginn (nicht im Modus „nur Dauer")	Dienstplanung entsprechend; KV-Verkürzungen (z. B. auf 8 h mit Verlängerung) nur, wenn KV sie zulässt	☐
B5	**Wochenendruhe**: 36 Stunden ununterbrochen, beginnend spätestens Samstag 13:00 Uhr, inklusive Sonntag; **Feiertagsruhe** 24 h ab 0:00 Uhr; Ersatzruhe bei Wochenendarbeit	§§ 3, 4, 6, 7 ARG	Prüfregel „Arbeit Sa nach 13:00 / So / Feiertag" – Markierung und Hinweis auf Ersatzruhe; österreichischer Feiertagskalender hinterlegt; Wochenruhe-Prüfung (36 h)	Ausnahmen (ARG-VO, KV, Betriebsvereinbarung) prüfen und dokumentieren; Ersatzruhe gewähren; Feiertagsarbeitsentgelt (§ 9 ARG) in der Lohnverrechnung	☐
B6	**Gleitzeit**: schriftliche Gleitzeitvereinbarung (BV oder Einzelvereinbarung) mit Gleitzeitperiode, Gleitzeitrahmen,	§ 4b AZG	Pro Mitarbeiter „Gleitzeit ja/nein"; Gleitzeitrahmen (z. B. 6:00–20:00) und Kernzeit konfigurierbar; Buchungen außerhalb des Rahmens werden markiert; Saldo mit Übertragsgrenze; Warnung bei	Schriftliche Gleitzeitvereinbarung mit jedem Mitarbeiter abschließen (Zeitly-Vertragsdaten ersetzen sie nicht); Übertragungsgrenzen und Verfall regeln	☐

Nr.	Anforderung	Gesetz	Wie Zeitly das abbildet	Was der Arbeitgeber selbst tun muss	✓
	Übertragungsmöglichkeit, fiktive Normalarbeitszeit; tägliche Normalarbeitszeit bis 10 h (12 h nur, wenn Zeitausgleich in ganzen Tagen und Verbrauch im Zusammenhang mit Wochenende möglich ist)		Tag > 10 h		
B7	**Überstunden**: über Normalarbeitszeit hinaus; Zuschlag 50 % (oder Zeitausgleich 1:1,5); nur bei erhöhtem Arbeitsbedarf und Zulässigkeit; KV kann höhere Zuschläge vorsehen (Nacht, Sonntag)	§§ 6, 10 AZG; KV	Zeitly trennt Normalstunden, Mehrarbeit und Überstunden nach hinterlegten Regeln (Tag > 8 h bzw. KV-Wert, Woche > 40 h bzw. KV-Wert, außerhalb Gleitzeitrahmen); Export mit Stundenarten für Lohnverrechnung; Zuschlagsprozentsätze konfigurierbar	Überstunden anordnen oder genehmigen (Genehmigungsworkflow in Zeitly aktivieren); KV-Zuschläge korrekt konfigurieren; All-in-Vereinbarungen: Deckungsprüfung jährlich (§ 2g AVRAG)	☐
B8	**Teilzeit – Mehrarbeit**: Mehrarbeitsstunden mit 25 % Zuschlag, außer sie werden innerhalb des Kalendervierteljahres (oder eines anderen festgelegten Dreimonatszeitraums) 1:1 durch Zeitausgleich abgebaut oder bei Gleitzeit innerhalb der Gleitzeitperiode übertragen (bitte vor Einsatz prüfen)	§ 19d Abs 3a–3f AZG	Für Teilzeitkräfte (Wochenstunden < Normalarbeitszeit) weist Zeitly Mehrarbeit gesondert aus; Quartalsbetrachtung mit Hinweis „offene Mehrarbeit zum Quartalsende → zuschlagspflichtig"	Entscheiden: Zeitausgleich oder Auszahlung; Dreimonatszeitraum ggf. schriftlich festlegen; Teilzeitarbeitszeit schriftlich vereinbart (§ 19d Abs 2)	☐
B9	**Reisezeit**: Zeit zur Reise an einen anderen Dienstort ist Arbeitszeit; Höchstgrenzen dürfen überschritten werden, wenn während der Reise keine Arbeitsleistung erbracht wird (passive Reisezeit); Ruhezeit kann bei Rückkehr verkürzt werden (bitte vor Einsatz prüfen)	§ 20b AZG; KV (Reisezeitvergütung)	Buchungsart „Reisezeit" (aktiv/passiv unterscheidbar als Unterart); passive Reisezeit fließt nicht in die 12-h/60-h-Prüfung ein, wird aber ausgewiesen; eigene Stundenart im Lohnexport	Vergütung der Reisezeit nach KV/Vertrag festlegen; Fahrer (Selbstlenker = aktive Arbeitszeit) richtig einordnen	☐
B10	**Rufbereitschaft**: nur außerhalb der Arbeitszeit, max. an 10 Tagen pro Monat (KV: 30 Tage in 3 Monaten); Arbeitsleistung während Rufbereitschaft ist Arbeitszeit; Ruhezeitregeln § 20a	§ 20a AZG	Buchungsart „Rufbereitschaft" (zählt nicht als Arbeitszeit); Einsätze als eigene Buchung „Arbeit"; Zähler „Rufbereitschaftstage im Monat" mit Warnung > 10	Rufbereitschaft vereinbaren (Vertrag/BV), Vergütung regeln	☐

C. Urlaub, Krankenstand, Telearbeit

Nr.	Anforderung	Gesetz	Wie Zeitly das abbildet	Was der Arbeitgeber selbst tun muss	✓
C1	**Urlaub**: 30 Werktage (5 Wochen), ab 26. Dienstjahr 36 Werktage; Verjährung 2 Jahre nach Ende des Urlaubsjahres; Urlaubsaufzeichnungen	§§ 2, 4, 8 UrlG	Urlaubsanspruch (in Tagen/Stunden) je Mitarbeiter, Verbrauch, Rest, Übertrag aus Vorjahren mit Verjährungshinweis; Genehmigungsworkflow; Urlaubskalender	Urlaubsjahr (Eintritts- oder Kalenderjahr) festlegen; Urlaubsvereinbarung bleibt einzelvertraglich (keine einseitige Anordnung)	☐
C2	**Krankenstand**: Entgeltfortzahlung nach Dienstjahren; Meldepflicht und Bestätigung; keine Diagnose an den Arbeitgeber	EFZG, § 8 AngG	Abwesenheit „Krankenstand" nur mit Datum/Dauer; Hinweis in der Maske: keine Diagnose eintragen; Kalendertage für Lohnverrechnung exportiert	Fortzahlungsgrenzen in der Lohnverrechnung; Bestätigungen außerhalb von Zeitly ablegen; Zugriff auf Krankenstandsübersicht auf Lohnverrechnung/Geschäftsführung beschränken	☐
C3	**Pflegefreistellung**: bis zu 1 Woche je Arbeitsjahr (zusätzlich 1 Woche für Kinder unter 12)	§ 16 UrlG	Abwesenheitsart mit Jahreskontingent und Warnung bei Überschreitung	Nachweis/Glaubhaftmachung außerhalb von Zeitly	☐
C4	**Telearbeit**: schriftliche Vereinbarung (regelmäßig, nicht nur gelegentlich); Bereitstellung digitaler Arbeitsmittel oder angemessener Kostenersatz; Auflösung aus wichtigem Grund mit 1 Monat Frist; Unfallversicherungsschutz	§ 2h AVRAG idF Telearbeitsgesetz (BGBl. I Nr. 110/2024, in Kraft 1.1.2025 – bitte vor Einsatz prüfen); § 175 ASVG	Arbeitsort-Kategorie „Telearbeit" je Buchung; Auswertung „Telearbeitstage je Mitarbeiter und Jahr"; Hinterlegung „Telearbeitsvereinbarung vorhanden: ja/nein" in den Vertragsdaten mit Warnung, wenn Telearbeit gebucht wird, aber keine Vereinbarung hinterlegt ist	Schriftliche Telearbeitsvereinbarung mit jedem Betroffenen; Arbeitsmittel/Kostenersatz regeln; Arbeitnehmerschutz-Unterweisung (Ergonomie) dokumentieren; Datenschutz im Homeoffice regeln	☐
C5	**Telearbeitspauschale**: bis 3 € je Telearbeitstag, max. 100 Tage pro Jahr (300 €) steuerfrei; Anzahl der Telearbeitstage ist am Lohnkonto und im Lohnzettel (L16) auszuweisen	§ 26 Z 9 EStG; § 76 EStG; Lohnkontenverordnung	Jahresauswertung „Telearbeitstage" (nur ganze Tage überwiegend in Telearbeit zählen – Zeitly zählt Tage, an denen ausschließlich „Telearbeit" gebucht wurde; Mischtage werden gesondert ausgewiesen)	Entscheiden, ob Pauschale gezahlt wird; Lohnverrechnung Tageszahl übermitteln; auch ohne Zahlung die Tage am L16 ausweisen (Werbungskosten des Arbeitnehmers)	☐

D. Besondere Gruppen, Sanktionen, Aufbewahrung

Nr.	Anforderung	Gesetz	Wie Zeitly das abbildet	Was der Arbeitgeber selbst tun muss	✓
D1	**Jugendliche (unter 18)**: eigene Grenzen (8 h/40 h, Pause 30 min nach 4,5 h, Nachtarbeitsverbot, Wochenendruhe 2 Tage)	KJBG	**Nicht abgebildet.** Zeitly wendet die AZG-Regeln für Erwachsene an; für Jugendliche keine KJBG-Prüfregeln	Lehrlinge/Jugendliche gesondert überwachen (manuell oder anderes System); Geburtsdatum nicht in Zeitly erforderlich → Zuständigkeit klar festlegen	☐
D2	**Leitende Angestellte / Familienangehörige**: Ausnahmen vom AZG	§ 1 Abs 2 AZG	Mitarbeiter können als „AZG-ausgenommen" markiert werden → Prüfregeln aus, Aufzeichnung freiwillig	Einstufung restriktiv und dokumentiert (nur echte maßgebliche Führungsaufgaben)	☐
D3	**Verwaltungsstrafen**: Verstöße gegen Aufzeichnungspflicht, Höchstarbeitszeit, Ruhezeiten;	§ 28 AZG; § 27 ARG	Verstoßübersicht im Monatsabschluss (nach Mitarbeiter und Tatbestand), damit Verstöße vor einer Kontrolle erkannt und abgestellt werden	Organisatorische Maßnahmen gegen wiederkehrende Verstöße; verantwortlichen Beauftragten (§ 9 VStG) überlegen; Arbeitsinspektorat berät auch präventiv	☐

Nr.	Anforderung	Gesetz	Wie Zeitly das abbildet	Was der Arbeitgeber selbst tun muss	✓
	Strafrahmen je nach Tatbestand 72 € bis 1.815 €, bei schweren Überschreitungen bis 3.600 €, im Wiederholungsfall erhöht; Strafen grundsätzlich je betroffenem Arbeitnehmer (bitte vor Einsatz prüfen)				
D4	**Aufbewahrung**: Aufzeichnungen und Abrechnungsunterlagen 7 Jahre ab Ende des Kalenderjahres; länger bei anhängigen Verfahren	§ 132 BAO; § 26 AZG; ASVG (Beitragsgrundlagen); § 212 UGB	Daten bleiben 7 Jahre gespeichert, danach Löschlauf (siehe Lösch- und Aufbewahrungskonzept); Gesamtexport jederzeit; bei Vertragsende Export 30 Tage	Exporte bei Vertragsende sichern; Löschlauf jährlich durchführen; Verfahrensvermerke setzen	☐
D5	**Lohnkonto**: je Arbeitnehmer u. a. Normalarbeitszeit, geleistete Stunden, Überstunden, steuerfreie Bezüge, Telearbeitstage	§ 76 EStG; Lohnkontenverordnung 2006	Lohnverrechnungsexport (CSV) mit Stundenarten je Monat und Mitarbeiter; Telearbeitstage im Jahresexport	Übernahme in Lohnprogramm/Steuerberatung; Abstimmung des Exportformats vor dem ersten Monatsabschluss	☐

E. Datenschutz und Mitbestimmung

Nr.	Anforderung	Gesetz	Wie Zeitly das abbildet	Was der Arbeitgeber selbst tun muss	✓
E1	**Information der Arbeitnehmer** vor Beginn der Verarbeitung	Art. 13 DSGVO	Vorlage Datenschutzinformation (Dokument 01)	Aushändigen, Empfang dokumentieren, bei Änderungen aktualisieren	☐
E2	**Kontrollmaßnahme**: Betriebsvereinbarung bei Betriebsrat; sonst Zustimmung jedes Arbeitnehmers	§ 96 Abs 1 Z 3 / § 96a ArbVG; § 10 AVRAG	Vorlagen Einzelzustimmung und Betriebsvereinbarung (Dokument 05); Zeitly selbst erfasst keine Standort-/Aktivitätsdaten, was den Eingriff minimiert	Zustimmungen vor Freischaltung einholen und im Personalakt ablegen; bei Betriebsratsgründung Betriebsvereinbarung nachholen	☐
E3	**Auftragsverarbeitung** mit dem Softwareanbieter	Art. 28 DSGVO	AVV mit TOMs und Subunternehmerliste (Dokument 02)	Unterzeichnen; Subunternehmer-Änderungen prüfen	☐
E4	**Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten**	Art. 30 DSGVO	Vorlage Eintrag (Dokument 03)	In das eigene VVT übernehmen	☐
E5	**Datenminimierung / Zweckbindung**: keine Leistungskontrolle über den Zweck hinaus; Krankenstand ohne Diagnose; Rollen nach Least Privilege	Art. 5, 9, 25, 32 DSGVO	Rollenmodell, Mandantentrennung, Audit-Log, keine Standortdaten; Hinweis „keine Diagnose"	Rollen sparsam vergeben; Vorgesetzte anweisen, keine zweckfremden Auswertungen zu erstellen; Notizfeld-Regel kommunizieren	☐
E6	**Betroffenenrechte**: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Datenübertragbarkeit	Art. 15–21 DSGVO	Selbstauskunft und Export für Mitarbeiter; Korrekturen mit Protokoll; Lösch-/Anonymisierungsfunktion	Anfragen binnen eines Monats beantworten; Prozess und Zuständigkeit festlegen	☐
E7	**Datenschutz-Folgenabschätzung** prüfen	Art. 35 DSGVO; DSFA-V / DSFA-AV	Systembeschreibung und TOMs stehen zur Verfügung	Kurze dokumentierte Prüfung, ob DSFA nötig ist (bei reiner Zeiterfassung ohne Überwachungsfunktionen regelmäßig nicht – bitte vor Einsatz prüfen)	☐

Nr.	Anforderung	Gesetz	Wie Zeitly das abbildet	Was der Arbeitgeber selbst tun muss	✓
E8	**Datenschutzverletzung**: Meldung an die Datenschutzbehörde binnen 72 h	Art. 33, 34 DSGVO	Anbieter meldet Vorfälle binnen 24 h an den Arbeitgeber (AVV § 7)	Interne Meldekette festlegen (wer entscheidet über Meldung an DSB, Barichgasse 40–42, 1030 Wien)	☐

F. Erstkonfiguration in Zeitly – Kurzprüfung vor dem Start

1. Kollektivvertrag und Normalarbeitszeit (z. B. 38,5 h) mandantenweit eingestellt?
2. Je Mitarbeiter: Wochenstunden, Arbeitstage, Gleitzeit ja/nein, Urlaubsanspruch, Eintrittsdatum, Startsaldo, Aufzeichnungsmodus (voll / nur Dauer), Pausenregel, Telearbeitsvereinbarung vorhanden?
3. Prüfregeln aktiviert: 12 h/Tag, 60 h/Woche, 48 h/17 Wochen, Pause 30 min > 6 h, Ruhezeit 11 h, Wochenend-/Feiertagsarbeit, Gleitzeitrahmen?
4. Genehmigungsworkflow für Überstunden und Abwesenheiten eingeschaltet?
5. Rollen vergeben: wer ist Vorgesetzte für wen? Lohnverrechnung nur lesen?
6. Exportformat mit Lohnverrechnung/Steuerberatung abgestimmt?
7. Datenschutzinformation ausgehändigt, Zustimmungen unterschrieben, AVV unterzeichnet?
8. Termin für ersten Monatsabschluss und für den jährlichen Löschlauf im Kalender?

Muster, keine Rechtsberatung – vor Verwendung durch Rechtsberatung prüfen lassen.